

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 580/2530

พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี

โจทก์

นายวิมล ภาวนา กับพวก

จำเลย

นายภาสกร ญาณสุธี ทนายจำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา และเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดคดีนี้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม โปรดเรียกบันทึกคำให้การของนางอุไรเหมิงศรีพยาน ที่ให้การต่อพันตำรวจตรี ศรีพลจับศรทิพย์ สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธร อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2526 ซึ่งขณะนี้มีอยู่ที่พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี มาประกอบฎีกาของจำเลยที่ 1 เพื่อใช้ในการวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ประจักษ์พยานของโจทก์มีข้อพิรุธด้วยโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 ประกอบด้วยมาตรา 83 จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 12 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 140,152)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นได้เรียกสำนวนการสอบสวนซึ่งรวมทั้งบันทึกคำให้การของนางอุไรเหมิงศรี มาประกอบการพิจารณาแล้ว จึงให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้เรียกสำนวนการสอบสวนซึ่งรวมทั้งบันทึกคำให้การของนางอุไร
เหม็งศรี มาประกอบการพิจารณาแล้ว จึงให้ยกคำร้อง

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ